

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3854/2020
अपीलार्थी विजय उपाध्याय ग्राम तेन्दुआ, तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा
विरुद्ध
जनसूचना अधिकारी, तहसीलदार नवागढ़, जिला-बेमेतरा
आदेश दिनांक 09.04.2021

- 1/ उभयपक्ष अनुपस्थित। अतः प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
- 2/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.03.2020 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्न जानकारी चाही गई थी :-
“श्री विनोद वैष्णव तत्कालीन पटवारी ह.नं. 29 ग्राम बोटबोड द्वारा अपने कार्यालय में अपने आई.डी. एवं पासवर्ड से ग्राम बोटबोड के खसरा पांचसाला एवं कृषकों के बी-1 में किये गये सभी आनलाईन नामांतरण संशोधन एवं त्रुटि सुधार की सत्यापित प्रतिलिपि।”
- 3/ समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 02.07.2020 को प्रथम अपीलीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नवागढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नवागढ़ द्वारा दिनांक 17.08.2020 को आदेश पारित कर जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी 15 दिवस के भीतर निःशुल्क उपलब्ध करावें। उक्त आदेश का पालन नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.10.2020 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
- 4/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन में यह पाया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश अपीलार्थी के पक्ष में था इसलिए द्वितीय अपील की आवश्यकता नहीं थी। अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत द्वितीय अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अथवा यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने निर्धारित समयावधि में प्रथम अपील का निराकरण नहीं किया है तो प्रस्तुत की जा सकती है। इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आदेश पारित किया था व आदेश पारित कर प्रकरण का निराकरण किया था एवं आदेश अपीलार्थी के पक्ष में था। इस प्रकार यह द्वितीय अपील अधिनियम की धारा 19 की भावना के अनुरूप प्रथम अपील के आदेश के विरुद्ध नहीं की गई है बल्कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन कराने के लिए की गई।
- 5/ उल्लेखनीय है कि अपने आदेश का पालन कराना प्रथम अपीलीय अधिकारी का दायित्व है। इस संबंध में छ0ग0 शासन, सा0प्र0वि0 सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक 3941/जी-1249/2010/1-सूअप्र दिनांक 22.12.2010 का निम्न अंश महत्वपूर्ण है :-“(2) 1. सूचना का अधिकार का अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्धन्यायिक कार्य है।

इसलिए अपीलीय अधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नहीं बल्कि वह होते हुए दिखाई भी दे इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आर्डर होना चाहिए। जिसमें निर्णय के पक्ष में सुनिश्चित तर्क दिये गये हों।

2. यदि कोई अपीलीय अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलकर्ता को लोक सूचना अधिकारी द्वारा भेजी गई जानकारी के अतिरिक्त और जानकारी दी जाना अपेक्षित है तो वह या तो (i) लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना देने के लिए निर्देश दे सकता है या (ii) अपीलकर्ता को स्वयं जानकारी भेज सकता है। पहली स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा आदेशित जानकारी अपीलकर्ता को शीघ्र भेजी जाये। हालांकि यह बेहतर होगा कि अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही का दूसरा रास्ता अपनाये और वह अपने द्वारा पारित आदेश के साथ ही जानकारी भेज दें।

3. यदि लोक सूचना अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को कार्यान्वित नहीं करता है अपीलीय प्राधिकारी यह महसूस करता है कि उसके आदेश को कार्यान्वित करवाने के लिए उच्चतर प्राधिकारी का हस्तक्षेप आवश्यक है तो उसे इस मामले को लोक प्राधिकरण के उस अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए जो लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने में सक्षम हो। ऐसे सक्षम अधिकारी को चाहिए कि वह यथोचित कार्यवाही करे ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा सके।”

6/ शासन के उपरोक्त निर्देश से स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी को आदेश पारित करने के बाद सुनिश्चित करना है कि अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त हो गई है। यदि जनसूचना अधिकारी, (लोक सूचना अधिकारी) प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश को क्रियान्वित नहीं करता तो प्रथम अपीलीय अधिकारी को क्या करना चाहिए यह भी दर्शाया गया है।

7/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह पाया जाता है कि यह द्वितीय अपील अधिनियम की धारा 19 की भावना के अनुरूप प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध न होकर उसके पालन के लिए है। अतः यह पाते हुए कि यह द्वितीय अपील अधिनियम की धारा 19 की भावना के अनुसार नहीं है यह द्वितीय अपील अग्राह्य की जाती है। पूर्व से ही प्रथम अपील का आदेश अपीलार्थी के पक्ष में होने से इस द्वितीय अपील में पुनः किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

8/ अतः प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही के निर्णय लिये जाते हैं :-

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नवागढ़ जिला बेमेतरा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आदेश का पालन 30 दिवस के भीतर सुनिश्चित कराते हुये अपीलार्थी को जानकारी निशुल्क प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

2. जनसूचना अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में प्राप्त जनसूचना आवेदन का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) के तहत 30 दिन में विनिश्चय नहीं किया गया है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.08.2020 का पालन आज दिनांक तक नहीं किया

गया है अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी (लोक प्राधिकारी), जनसूचना अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर यदि प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक/समाधानकारक नहीं पाया जाता है तो जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा सक्षम स्तर पर की जाये।

आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त